主題精選：信託契約 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 共有土地協議信託給共有人之一
發布日期: 2025-04-15
內文
甲乙丙三人共有一筆A地，每人應有部分為1/3，由於丙具有地政士專業，因而三人協議將該A
地共同信託給丙，並簽訂信託契約書，約定由丙管理及處分，請問該信託契約是否有效？
解題關鍵
• (一) 各共有人，得自由處分其應有部分。 (二)按民法規定，契約交易雙方為對立之當事人，
因而兩者原則不得為同一人。 (三)僅法人為增進公共利益，得經決議對外宣言自為委託人及受
託人，並邀公眾加入為委託人。
結論
• (一) 甲乙應有部分為自由處分，故該2/3與丙之信託契約有效。 (二)丙自己的應有部分1/3，委
託給自己，違反契約對立性，該部分無效。
參考來源：曾榮耀編撰，信託法概要，附錄四精選案例，高點
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 信託行為
發布日期: 2022-04-28
內文
債權行為屬於負擔行為，即發生債的關係請求給付之行為。物權行為屬於處分行為，即發生標
的物得喪變更之行為。如買賣或買賣契約屬於債權行為，買賣所有權移轉登記屬於物權行為。
同理，信託或信託契約屬於債權行為，信託登記屬於物權行為。
債權行為與物權行為之效力分開。亦即，縱債權行為有效，物權行為未必有效。茲舉一例說
明：
甲、乙具有原住民身分，丙、丁不具有原住民身分。甲將一筆原住民保留地A地信託予丙，並
以乙為受益人，則甲、丙間就A地所為之信託契約效力如何？又，甲將一筆原住民保留地B地
信託予乙，並以丁為受益人，則甲、乙間就B地所為之信託契約效力如何？
【解答】
• (一) 甲、丙間之信託契約效力：山坡地保育利用條例第37條第2項規定：「原住民取得原住民
保留地所有權，如有移轉，以原住民為限。」所稱移轉，指物權行為，不包括債權行為。因
此，甲、丙間就A地所為之債權行為有效，物權行為無效。本題甲、丙間就A地所為之信託契
約屬於債權行為，故信託契約仍然有效，只不過無法辦理信託登記於丙名下。
• (二) 甲、乙間之信託契約效力：信託法第5條規
定：「信託行為，有左列各款情形之一者，無
效：……四、以依法不得受讓特定財產權之人為該
財產權之受益人者。」所稱信託行為，包括債權行
為及物權行為。本題甲、乙間就B地所為之信託契
約屬於債權行為，故信託契約無效。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下